

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT



BỒI THƯỜNG HỢP LÝ - HỖ TRỢ KỊP THỜI - TÁI ĐỊNH CƯ ỔN ĐỊNH

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG, VÌ TƯƠNG LAI CHUNG CỦA CHÚNG TA!

ĐỒNG THUẬN - CHIA SẺ - TRÁCH NHIỆM - PHÁT TRIỂN



**VÌ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI DÂN**



**VÌ SỰ ĐỒNG THUẬN
CỦA CỘNG ĐỒNG**



**VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG ĐỒNG**



**VÌ TƯƠNG LAI
THẾ HỆ MAI SAU**

MỤC LỤC

Trang
05

CHƯƠNG I:
THẨM QUYỀN, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG
THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

- I. Thẩm quyền, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã 6
- II. Thẩm quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 6

Trang
09

CHƯƠNG II:
THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC
PHÒNG AN NINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ
LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH LÀO CAI

- I. Việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác giúp việc kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi 10
- II. Trình tự, thủ tục chung thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 11
- III. Việc trả tiền thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn (khuyến khích tiến độ bàn giao mặt bằng) thực hiện như sau 35
- IV. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 36
- V. Giải quyết khiếu nại quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế 39
- VI. Hướng dẫn một số trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện 39
- VII. Về công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất 42
- VIII. Về kiểm tra bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất 42

Trang
45

PHỤ LỤC: CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO

The background of the slide is a scenic landscape photograph. It shows a series of rugged, forested mountains in the distance. In the foreground, a thick layer of white mist or low clouds fills the valley. On the right side, a hillside slopes down towards the valley, dotted with several small buildings, including a prominent white church with a dark roof. The sky is a pale, hazy blue.

CHƯƠNG I

THẨM QUYỀN, NHIỆM VỤ CỦA ỦY
BAN NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ỦY
BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG
THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ
TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

I Thẩm quyền, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã

- Công bố, công khai phạm vi thu hồi đất theo tiến độ của dự án đến người sử dụng đất đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại khoản 5 Điều 76 Luật Đất đai¹;
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai²; Giao trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Đất đai³;
- Tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai⁴;
- Tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại khoản 6 Điều 91 và khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai⁵;
- Lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai⁶;
- Đề xuất biện pháp hỗ trợ với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất bằng văn bản làm căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định áp dụng mức hỗ trợ cụ thể cho dự án⁷;
- Bố trí quỹ đất trong các nghĩa trang theo quy hoạch để di dời mồ mả khi thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP⁸

II Thẩm quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

- Quyết định thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật số 31/2024/QH15 mà thuộc trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng đối

với trường hợp được phân cấp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026⁹;

- Quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật số 31/2024/QH15; thu hồi đất liên quan đến quy định tại điểm b khoản 3, khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 87 và khoản 7 Điều 91 Luật số 31/2024/QH15¹⁰;

- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật số 31/2024/QH15¹¹;

- Ban hành Thông báo thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87 Luật số 31/2024/QH15; quyết định kiểm đếm bắt buộc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 87 Luật số 31/2024/QH15; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm c khoản 3 Điều 87 Luật số 31/2024/QH15; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật số 31/2024/QH15; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật số 31/2024/QH15; quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật số 31/2024/QH15; phê duyệt phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Luật số 31/2024/QH15; Quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai¹².

¹ Điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

² Điểm g khoản 1 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

³ Điểm m khoản 1 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

⁴ Điểm i khoản 1 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

⁵ Điểm k khoản 1 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

⁶ Điểm l khoản 1 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

⁷ Khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15

⁸ Điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

⁹ Khoản 6 Điều 3 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND

¹⁰ Khoản 9 Điều 3 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND

¹¹ Khoản 10 Điều 3 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND

¹² Khoản 11 Điều 3 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND



CHƯƠNG II

THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG AN NINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác giúp việc kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi

I. Việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác giúp việc kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi¹³

1. Thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gồm các thành phần sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Phó Chủ tịch TT Hội đồng: Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Lãnh đạo đơn vị trực tiếp được UBND cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Chủ đầu tư (nếu cần);
- Các thành viên: Một số thành viên khác do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Thành phần mời tham gia: Đại diện của những hộ gia đình, cá nhân nơi có đất thực hiện dự án từ một đến hai người do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giới thiệu bằng văn bản hoặc do các hộ dân đề nghị; Đại diện Hội đồng nhân dân, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội khác để giám sát.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thành lập theo từng dự án cụ thể để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn cấp xã, do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập.

- Trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu cần thiết).

- Trường hợp Chủ đầu tư không thuê đơn vị, tổ chức có chức năng về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật thì thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Tổ giúp việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất gồm:

- Đại diện đơn vị, tổ chức có chức năng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là Tổ trưởng (trường hợp thuê đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

- Đại diện phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là Tổ trưởng (trong trường hợp không thuê đơn vị, tổ chức có chức năng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

- Đại diện Chủ đầu tư (trường hợp không phải UBND cấp xã làm chủ đầu tư);

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi.

- Đại diện tổ, thôn, bản.

- Đại diện của những người có đất bị thu hồi đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi giới thiệu.

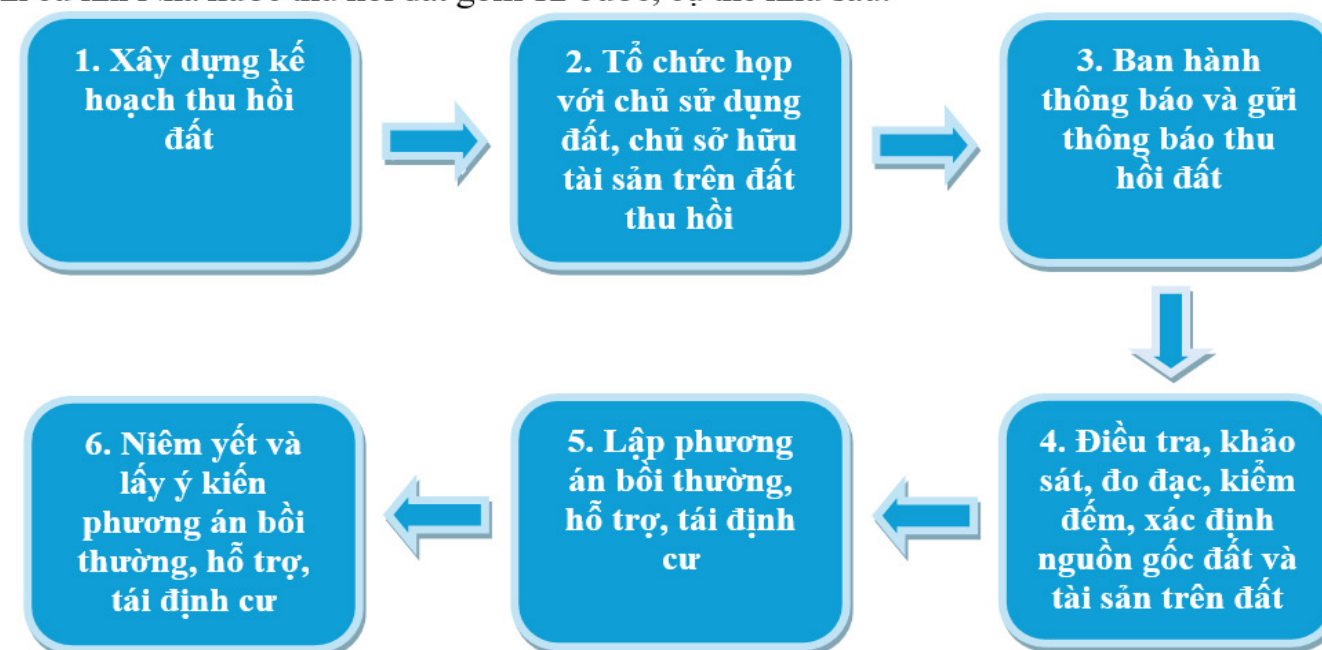
4. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được sử dụng con dấu của đơn vị trong quá trình hoạt động. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án tự chấm dứt nhiệm vụ sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất cho Chủ đầu tư dự án.

5. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không đảm bảo các điều kiện về nhân sự, phương tiện,... để thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có thể thuê đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án.

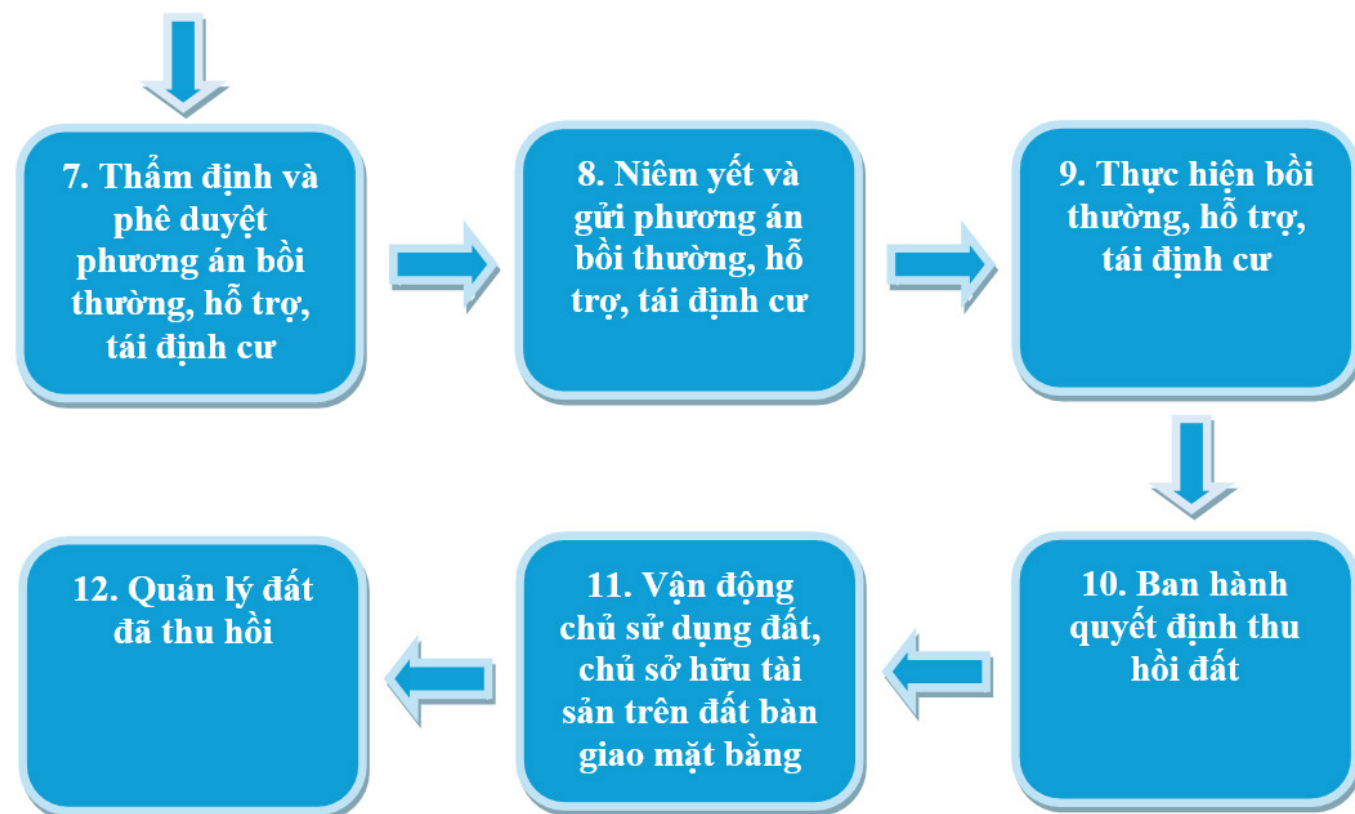
II

Trình tự, thủ tục chung thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

Căn cứ quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm 12 bước, cụ thể như sau:



¹³ Điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai



II.1. Bước 1- Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

1. Công tác chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

a) Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án hoặc đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ) có văn bản đề nghị thực hiện dự án và kèm theo hồ sơ dự án¹⁴ (cụ thể gồm một trong các văn bản sau: Dự án có trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ; Dự án đã có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của **Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ**; có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 84 của Luật này trong trường hợp thu hồi đất liên quan đến **quốc phòng, an ninh**) gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét. Căn cứ hồ sơ đề nghị của Chủ đầu tư dự án gửi đến và tình hình thực tế

của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án hoặc quyết định giao đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo quy định.

b) Trên cơ sở kết quả thống nhất lựa chọn và giao đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm như sau:

- Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án cho Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

c) Về đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án:

- Công tác chuẩn bị và lựa chọn đơn vị thực hiện:

- + Chủ đầu tư tổ chức lập hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (còn hiệu lực) để lập thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc phương án nhiệm vụ; lựa chọn đơn vị tư vấn có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (còn hiệu lực) để đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; lựa chọn đơn vị tư vấn có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (còn hiệu lực) để kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng công trình sản phẩm dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính.

Trường hợp thực hiện trích lục bản đồ địa chính và trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 thì không phải lập thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc phương án nhiệm vụ.

- Nguyên tắc thực hiện:

- + Đơn vị thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích lục mảnh trích đo bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý bản đồ địa chính số và giấy thực hiện¹⁵.

- + Chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quản lý đất đai cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực nơi có đất thực hiện dự án tiến hành tổ chức khảo sát, đánh giá tài liệu địa chính đối với khu vực thực hiện dự án, trong đó đánh giá cụ thể dữ liệu địa chính (gồm bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính) từ đó xác định hình thức thực hiện là trích lục hay đo đạc, lập bản đồ địa chính.

¹⁴ Khoản 1 Điều 80 Luật Đất đai năm 2024

¹⁵ Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP

+ Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định thiết kế kỹ thuật trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thẩm định kỹ thuật trong phương án nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật - dự toán đối với trường hợp trích đo bản đồ địa chính hoặc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của cấp xã. Cơ quan thẩm định dự toán kinh phí trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước¹⁶.

+ Trong trường hợp hoạt động đo đạc, lập bản đồ không sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ đầu tư dự án tổ chức thẩm định dự toán kinh phí đối với thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ theo quy định về quản lý tài chính¹⁷.

+ Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản về chuyên môn kỹ thuật của Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoặc Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã và thẩm định dự toán kinh phí theo quy định; bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ đã được phê duyệt tiến hành thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính theo quy định.

Trong quá trình thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi thu hồi đất không phối hợp thực hiện để hoàn thành công tác trích đo; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì với Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai hiện có, thu thập thông tin của các chủ sử dụng đất để lập biểu thông tin các thửa đất, chủ sử dụng đất để phục vụ thông báo thu hồi đất.

d) Giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình sản phẩm trích đo địa chính:

Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện giám sát, kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về việc giám sát, đánh giá chất lượng và kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

đ) Ký duyệt bản đồ địa chính:

Sau khi sản phẩm bản đồ địa chính được đơn vị thi công, đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát, Chủ đầu tư dự án kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng sản phẩm theo đúng các quy định hiện hành.

Chủ đầu tư có trách nhiệm trình Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, ký duyệt mảnh bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của

cấp tỉnh; trình cơ quan quản lý đất đai cấp xã ký duyệt trong trường hợp đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của cấp xã.

e) Điều chỉnh thông tin thửa đất:

Trong trường hợp phát hiện có sai sót, căn cứ vào nội dung văn bản phản ánh về các sai khác thông tin của thửa đất của người sử dụng đất và Kết quả kiểm tra của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

Ủy ban nhân dân xã, phường (nơi có đất thu hồi) có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực thực hiện kiểm tra, đối chiếu, thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai.

2. Xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

a) Trong thời hạn **10 ngày** kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư dự án kèm theo hồ sơ dự án gửi đến; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét các căn cứ, điều kiện thu hồi đất quy định tại Điều 80 Luật Đất đai năm 2024, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội để xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm¹⁸.

b) Việc xây dựng kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu, tiến độ giải phóng mặt bằng của từng công trình, dự án và quy định của pháp luật. Nội dung kế hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP¹⁹, cụ thể như sau:

- Thông tin giới thiệu tóm tắt về dự án, bao gồm: tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm, diện tích, mục tiêu dự án, tiến độ thực hiện, căn cứ pháp lý và các thông tin khác như mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được triển khai trên khu đất dự kiến thu hồi;

- Việc tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và việc tiếp nhận ý kiến; đồng thời hướng dẫn cách tra cứu các tài liệu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi tìm hiểu, nghiên cứu, chấp hành quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Việc thông báo thu hồi đất;

- Việc điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm; trong đó ghi cụ thể về thời gian bắt đầu việc khảo sát đo đạc, kiểm đếm các thửa đất nằm trong ranh giới thu hồi đất;

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

¹⁸ Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

¹⁹ Được bổ sung điểm g1 vào sau điểm g khoản 1 như sau: “g1) Tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;” tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 49/2026/NĐ-CP.

¹⁶ Điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP

¹⁷ Điểm a khoản 8 Điều 9 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP

- Việc thực hiện quyết định thu hồi đất;
- Việc bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư hoặc giao quản lý quỹ đất đã thu hồi;
- Một số nội dung khác có liên quan như dự kiến khu tái định cư trong trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư;
- Dự kiến thời gian thực hiện; phân công tổ chức, đơn vị thực hiện đối với các nội dung trong kế hoạch thu hồi đất;
- Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong vùng dự án giữ nguyên hiện trạng đất đai; giữ nguyên hiện trạng tài sản trên đất; dừng việc chia tách thửa đất để thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Chủ đầu tư, đơn vị đo đạc để thực hiện việc đo đạc, xác định các thông tin địa chính của thửa đất thu hồi; các cơ quan liên quan khác tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi đất để phổ biến và tiếp nhận ý kiến.
- Nội dung khác có liên quan.

(Tham khảo mẫu số 01)

c) Trong quá trình xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án cụ thể và điều kiện thực tế tại địa phương; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Tổ kiểm kê (nếu có) thực hiện ghi nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi bằng việc quay phim, chụp ảnh.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án thu hồi chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có) thông báo thời gian quay phim ghi hình, chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản trên đất.

đ) Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án theo quy định.

II.2. Bước 2 - Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi²⁰:

1. Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm sau khi được đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung sau:

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được triển khai trên vùng đất dự kiến thu hồi;
- Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất;
- Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Dự kiến khu vực tái định cư trong trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư.

2. Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến của người có đất thu hồi; Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thiện nội dung kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm gửi đến Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định.

II.3. Bước 3 - Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất²¹:

1. Ban hành Thông báo thu hồi đất:

a) Trong thời gian không quá 02 ngày (tùy theo thời gian cụ thể của từng dự án), kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư lập hồ sơ thông báo thu hồi đất gửi đến Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) để thẩm định, với thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

- Văn bản đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Các căn cứ văn bản pháp lý theo quy định tại Điều 80 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội;
- Sơ đồ ranh giới, diện tích thửa đất thu hồi để thực hiện dự án (do Chủ đầu tư cung cấp);
- Hồ sơ đo đạc thu hồi đất;
- Kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, điều tra, khảo sát (đã được phê duyệt);
- Hồ sơ liên quan khác.

b) Trong thời gian không quá 02 ngày (tùy theo thời gian cụ thể của từng dự án) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định.

²⁰ Khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai

²¹ Khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai

Thành phần hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gồm:

- Tờ trình đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án của Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường (*kèm theo hồ sơ đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường*).

- Dự thảo Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm²²: Lý do thu hồi đất; diện tích, vị trí khu đất thu hồi; tiến độ thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất; kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (*tham khảo mẫu số 02*).

c) Trong thời hạn không quá **02 ngày** kể từ ngày nhận được tờ trình của Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định

2. Gửi Thông báo thu hồi đất:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan gửi thông báo thu hồi đất cho từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (*nếu có*) để biết (chậm nhất là **60** ngày đối với đất nông nghiệp và **120 ngày** đối với đất phi nông nghiệp trước khi ban hành quyết định thu hồi đất)²³.

Đồng thời, thực hiện niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (*nếu có*) trên địa bàn quản lý tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đăng lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong suốt thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Đối với trường hợp không xác định được (*hoặc vắng mặt*) chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án:

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp không xác định được (*hoặc vắng mặt*) chủ sử dụng đất của các thửa đất bị ảnh hưởng của dự án.

b) Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với đơn vị, tổ

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chủ đầu tư đề rà soát, thu thập thông tin để liên hệ với chủ sử dụng đất.

c) Sau khi đã tiến hành các biện pháp nhưng không liên hệ được với chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án, Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường thông báo về việc không xác định được (*hoặc vắng mặt*) chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án.

Nội dung của thông báo gồm: Tên của dự án, địa điểm thực hiện dự án; họ tên, địa chỉ các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án hiện vắng mặt tại địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp xã đã liên hệ nhưng không liên lạc được và đề nghị cá nhân, tổ chức nào biết địa chỉ hoặc liên hệ được với các chủ sử dụng đất có trong danh sách vắng mặt thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Thông báo ghi rõ thời gian thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu các hộ có trong danh sách trở về địa phương để phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thông báo trên được đăng tải một trong các báo hàng ngày của Trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu hồi đất lại.

4. Hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng tính từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất²⁴.

5. Trong trường hợp đang thực hiện trình tự thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà hết hiệu lực của thông báo thu hồi đất đã ban hành thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi văn bản đề nghị đề Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất mới. Hiệu lực của thông báo thu hồi đất mới là 12 tháng tính từ ngày hết hiệu lực của thông báo thu hồi đất đã ban hành.

II.4. Bước 4 - Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất ²⁵:

1. Thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

a) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - nếu không có Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) quyết định thành lập Tổ kiểm kê với các thành phần được nêu tại khoản 3 Mục I Phần II Sổ tay này để giúp đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái

²² Khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai

²³ Điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/HQ15

²⁴ Khoản 5 Điều 85 Luật Đất đai

²⁵ Khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai

định cư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thu hồi.

b) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có), Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan có liên quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề (*tham khảo các Mẫu số 03, 04 và 05*).

2. Trường hợp người có đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất không có mặt tại địa phương hoặc không xác định được địa chỉ thì:

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn, tổ, khu phố nơi có đất thu hồi ít nhất 02 (hai) lần/ngày trong thời hạn 03 (ba) ngày liên tục.

3. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi, Chủ đầu tư, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan thực hiện vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Số lần thuyết phục, vận động tùy theo tình hình thực tiễn, nhưng tổng thời gian vận động, thuyết phục trong **thời gian 15 ngày** và phải được thể hiện bằng văn bản (*tham khảo Mẫu số 06*).

b) Quá thời hạn **10 ngày** kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có văn bản đề nghị Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

c) Trong thời gian **03 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Hồ sơ do Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc gồm:

- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định kiểm đếm bắt buộc (*tham khảo Mẫu số 07*);

- Thông báo thu hồi đất;

- Văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Văn bản về việc tuyên truyền vận động, thuyết phục người sử dụng đất (*tham khảo Mẫu số 06*);

- Hồ sơ đo đạc thu hồi.

- Trong thời gian **02 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc²⁶ (*tham khảo Mẫu số 07*).

d) Trong thời gian **03 ngày** làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có); Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (*đối với phường*) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường gửi quyết định kiểm đếm bắt buộc đến người có đất thu hồi. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai quyết định kiểm đếm bắt buộc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Việc giao, nhận quyết định kiểm đếm bắt buộc phải được người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ký nhận.

Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

4. Trong thời gian **05 ngày** kể từ ngày niêm yết quyết định kiểm đếm bắt buộc, đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan **chấp hành** việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có) thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

5. Đối với cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc²⁷:

5.1. Trường hợp người bị kiểm đếm bắt buộc không nhận (*không chấp hành*) quyết định kiểm đếm bắt buộc thì thực hiện như sau:

a) Sau **05 ngày** kể từ ngày niêm yết quyết định kiểm đếm bắt buộc mà người bị kiểm đếm bắt buộc không nhận (*không chấp hành*) quyết định kiểm đếm bắt buộc; Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Công an cấp xã, Phòng Kinh tế (*đối với xã*) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

²⁶Tham khảo theo mẫu số 45 phụ lục kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

²⁷ Điều 88 Luật Đất đai; Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

(đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan **chấp hành** việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Tổ kiểm kê (nếu có) thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

b) Trường hợp **sau 05 ngày** kể từ ngày niêm yết quyết định kiểm đếm bắt buộc và sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Công an cấp xã, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với lực lượng Công an cấp xã, Chủ đầu tư, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các phòng ban có liên quan tiến hành đánh giá tình hình và lập biên bản và mời đại diện tổ dân phố (thôn, bản...) ký xác nhận sự việc, hoàn thiện hồ sơ, có văn bản đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc gửi Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

c) Trong thời gian **03 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc gồm:

- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc²⁸ (tham khảo Mẫu số 08);
- Quyết định kiểm đếm bắt buộc;
- Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Trong thời gian **02 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình do Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc (tham khảo Mẫu số 08).

5.2. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc:

a) Trong thời gian **02 ngày** làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc cho người bị cưỡng chế. Việc giao quyết định phải được lập thành biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế (hoặc vắng mặt) khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đăng lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã đến khi kết thúc việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

c) Trước khi tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Thành phần gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Trưởng ban; đại diện phòng Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường , Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia giám sát việc cưỡng chế²⁹

d) Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế trong thời hạn **05 ngày** làm việc và phải được thể hiện bằng văn bản. Trước thời gian cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc mà người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và tiến hành kiểm đếm theo quy định³⁰.

đ) Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải bảo đảm các nguyên tắc và đủ các điều kiện sau đây³¹:

- Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- + Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;

²⁸ Tham khảo theo mẫu số 46 phụ lục kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP

²⁹ Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

³⁰ Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

³¹ Khoản 1, 2 Điều 88 Luật Đất đai

- + Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.
- Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - + Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã vận động, thuyết phục;
 - + Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đã được thông báo trên hệ thống truyền thanh của cấp xã;
 - + Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành;
 - + Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc có hiệu lực thi hành.

e) Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định như sau³²

- Sau khi giao quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc hoặc niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thực hiện việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục mà người bị cưỡng chế vẫn không chấp hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, Ban cưỡng chế tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

- Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tổ chức lực lượng, phương tiện cần thiết để mở cửa, công vào khu đất, thửa đất cần kiểm đếm mà không cần sự cho phép của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản. Việc kiểm đếm phải được lập thành văn bản³³.

- Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Công an cấp xã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự khi tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Văn bản gửi đến cơ quan Công an cùng cấp trước thời điểm cưỡng chế **05 ngày** làm việc để bố trí lực lượng³⁴.

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi.

- Sau khi hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

- Việc cưỡng chế và thực hiện kiểm đếm không được gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; nếu phát sinh thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật³⁵

6. Đối với công tác xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi³⁶:

Căn cứ hồ sơ, kết quả điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi do đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ kiểm kê (nếu có) thực hiện phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tại Khoản 1 Mục II.4 Phần II Sổ tay này; Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc giao Phòng Kinh tế *(đối với xã)* hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị *(đối với phường)* hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổ kiểm kê (nếu có), Chủ đầu tư, đơn vị đo đạc, Trường Khu phố, thôn, bản và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu với hồ sơ quản lý nhà nước về đất đai, quá trình sử dụng, biến động đất đai tại địa phương, thực hiện xác nhận tình trạng sử dụng đất trên thực tế và xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với từng trường hợp bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất *(tham khảo Mẫu số 09)*.

(Thời gian thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện đồng thời, song song, kết hợp với việc xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi).

II.5. Bước 5 - Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư³⁷

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê *(nếu có)* lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm các nội dung sau³⁸ *(tham khảo mẫu số 10)*:

a) Tổng diện tích đất thu hồi (tổng hợp các phương án chi tiết tại Mục 2 Phần này), diện tích từng loại đất thu hồi;

b) Tổng số người có đất thu hồi, Tổng số người có tài sản (không có đất) bị thu hồi (nếu có);

c) Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có);

d) Phương án bố trí tái định cư (tham khảo mẫu số 11): số hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư, các khu tái định cư, địa điểm khu tái định cư, hình thức tái định cư (bằng đất, bằng nhà ở) (nếu có);

³² Khoản 4, 5 Điều 88 Luật Đất đai; Điều 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

³³ Khoản 2 Điều 36 và Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

³⁴ Điều 37 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

³⁵ Khoản 5 Điều 36 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP;

³⁶ Văn bản số 1153/BNNMT-QLĐĐ ngày 03/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

³⁷ Khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai

³⁸ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

- đ) Phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi (nếu có);
- e) Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi (nếu có);
- g) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí khác;
- h) Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- i) Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản;
- k) Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

2. Trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có) lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gồm các nội dung sau:³⁹

- a) Họ và tên, số định danh cá nhân, địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (nếu có);
- b) Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi;
- c) Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại;
- d) Giá đất và tài sản tính bồi thường;
- đ) Các khoản hỗ trợ: hỗ trợ ổn định đời sống (số nhân khẩu được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ); hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh; hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (diện tích đất hỗ trợ, giá đất hỗ trợ); hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời; các khoản hỗ trợ khác (nếu có);
- g) Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí tái định cư hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có);
- h) Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có);
- i) Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có);
- k) Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có);

³⁹ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP

- l) Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có);
- m) Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có);
- n) Việc bố trí tạm cư, thời gian và kinh phí tạm cư (nếu có).

3. Trường hợp có bố trí tái định cư:

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm, chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư phải thông báo cho người có đất ở bị thu hồi, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng **phải di chuyển chỗ ở**⁴⁰ về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là **15 ngày** tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư đã có người dân sinh sống trước khi Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo bao gồm: địa điểm, quy mô quỹ đất, thiết kế, diện tích từng lô đất, giá đất tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

b) Phương án bố trí tái định cư đã được Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

c) Hợp xét nhu cầu tái định cư: Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Chủ đầu tư, Đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Đại diện Công an xã, Đại diện Hội đồng nhân dân xã, Bí thư, Tổ trưởng nơi có đất thu hồi và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội khác để tiến hành hợp xét nhu cầu tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân.

II.6. Bước 6 - Niêm yết công khai và lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư⁴¹

1. Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gọi tắt là phương án) tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn **10 ngày**⁴² (tham khảo Mẫu số 12).

⁴⁰ **Khoản 1 Điều 2**, Luật Cư trú Giải thích từ ngữ: “1. *Chỗ ở hợp pháp* là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp luật (như vậy được hiểu người bị thu hồi đất ở và nhà ở..., không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã là người phải di chuyển chỗ ở). **Khoản 2 Điều 7** Luật Cư trú quy định các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú: “2. *Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân*.”. Như vậy, không áp dụng nơi thường trú và tạm trú để xác minh chỗ ở đối với trường hợp áp dụng khoản 8, điều 111. Xác minh nơi ở hiện tại (khoản 10, Điều 2 Luật cư trú: “nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang thực tế sinh sống”) đối với đối tượng áp dụng khoản 4, khoản 5 điều 111.

⁴¹ Điểm a khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai.

⁴² Điểm b khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

b) Trường hợp người có đất và tài sản trên đất thu hồi đồng thuận, nhất trí với dự thảo phương án niêm yết thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện đồng thời việc hoàn thiện hồ sơ tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Khoản 2 Mục II.6 Phần II Sổ tay này. Việc niêm yết công khai phương án vẫn được thực hiện đồng thời trong thời hạn **10 ngày**.

Việc đồng thuận nhất trí phải được lập thành biên bản có chữ ký của người sử dụng đất và lưu hồ sơ.

c) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, các ý kiến khác về phương án bồi thường

2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai phương án, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Chủ đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các cơ quan có liên quan tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản và người dân có liên quan trong khu vực có đất thu hồi.

Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi lấy ý kiến bằng văn bản.

b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý kiến thống nhất, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện của những người có đất thu hồi.

c) Trong thời hạn **30 ngày** kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có) và các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý hoặc còn có ý kiến khác về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm giải thích, trả lời các ý kiến của người dân chưa đồng ý với phương án; tổng hợp, hoàn thiện phương án trình Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường thẩm định (tham khảo Mẫu số 13).

3. Trong thời gian niêm yết công khai và lấy ý kiến dự thảo Phương án, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sẽ bị thu hồi đất, tài sản trên đất có đơn kiến nghị, phản ánh liên quan kết quả niêm yết, dự thảo phương án (có sai sót về số liệu kiểm kê, đo đạc, áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản, quy chủ thu hồi đất, xác định loại đất thu hồi...) thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp

cùng Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ đầu tư, Tổ kiểm kê (nếu có) và cơ quan liên quan xem xét, kiểm tra, giải quyết (điều chỉnh, bổ sung phương án nếu có sai sót, chưa chính xác) và có văn bản trả lời, thông tin cho người gửi đơn kịp thời, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện sau khi phê duyệt phương án.

II.7. Bước 7 - Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

1. Trách nhiệm thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các phòng, ban có liên quan thực hiện thẩm định các nội dung có liên quan đến thành phần hồ sơ, đối tượng, cơ chế, chính sách, dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Phòng Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban khác có liên quan tổ chức thẩm định phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ hộ gia đình có người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước.

c) Các phòng, ban khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp thẩm định nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trình tự thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư⁴³:

a) Trong thời hạn không quá **30 ngày** làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải chỉnh sửa, bổ sung thì thời gian chỉnh sửa, bổ sung không tính vào thời hạn trên trên (thời hạn chỉnh sửa, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không quá 10 -15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định).

b) Hồ sơ gửi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: văn bản đề nghị thẩm định; dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất; văn bản kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi; văn bản xác định nguồn gốc thửa đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất; biên bản tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)⁴⁴.

c) Nội dung thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: việc tuân thủ quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ,

⁴³ Điểm b khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai.
⁴⁴ Điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

tái định cư và các nội dung khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư⁴⁵.

2. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư :

Trong thời hạn không quá **05 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và tờ trình của Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường , Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tham khảo mẫu số 14 và mẫu số 15).

3. Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp chủ đầu tư chậm ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì phải trả khoản kinh phí chi trả bồi thường chậm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 94 của Luật Đất đai, được tính vào chi phí đầu tư của dự án mà không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp⁴⁶.

4. Đối với trường hợp người có tài sản được bồi thường, hỗ trợ nhưng không bị thu hồi đất: Tiến hành phê duyệt phương án bồi thường độc lập, đồng thời phải cập nhật, gắn kết thông tin tài sản đó vào thửa đất bị thu hồi tương ứng.

II.8. Bước 8 - Niêm yết công khai và gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt:

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trong thời hạn không quá **05 ngày** làm việc kể từ ngày nhận quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư (nếu có); thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc giao quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được lập thành biên bản.

3. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất Nhà nước thu hồi khiếu nại, tố cáo liên quan đến trình tự, thủ tục và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

⁴⁵ Điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
⁴⁶ Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

II.9. Bước 9 - Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt:

1. Trong thời hạn **30 ngày** kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản⁴⁷; văn bản thông báo chi trả tiền ghi rõ ngày trả tiền và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của bản, thôn, tổ dân phố trong thời gian 03 ngày tại nơi có đất thu hồi.

2. Trường hợp đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt thì người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phê duyệt phương án chi trả bồi thường chậm cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.

3. Trường hợp quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có hiệu lực thi hành mà người có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi không nhận tiền: Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động người có đất, tài sản trên đất thu hồi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận đất tái định cư (nếu có) và lập biên bản tuyên truyền, vận động.

4. Hết thời gian tổ chức chi trả tiền theo kế hoạch, sau khi tuyên truyền, vận động trong thời gian **10 ngày** mà người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản vẫn không nhận tiền, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt hoặc trường hợp đất thu hồi, tài sản đang có tranh chấp thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn. Tiền lãi từ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ được trả cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được bồi thường, hỗ trợ⁴⁸.

Thời điểm hoàn thành việc gửi tiền vào tài khoản của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xem là thời điểm thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ.

5. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải chỉnh sửa, bổ sung mà có nội dung chỉnh sửa về giá đất, giá tài sản thì giá đất, giá tài sản để tính bồi

⁴⁷ Điểm a khoản 3 Điều 94 Luật Đất đai
⁴⁸ Khoản 4 Điều 94 Luật Đất đai

thường được xác định tại thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà giá đất, giá tài sản thấp hơn so với giá đất, giá tài sản trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì áp dụng giá bồi thường trong phương án đã được phê duyệt. Các nội dung được chỉnh sửa, bổ sung mà không phải là giá đất, giá tài sản được áp dụng theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư⁴⁹.

6. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước⁵⁰.

a) Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước và tiền chậm nộp (nếu có) nhưng đến thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn chưa nộp.

b) Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời điểm có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lớn hơn số tiền được bồi thường thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó; nếu hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thì sau khi trừ số tiền bồi thường vào số tiền để được giao đất ở, mua nhà ở tại nơi tái định cư mà số tiền còn lại nhỏ hơn số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó.

c) Tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi thường về đất, tiền được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có).

Không trừ các khoản tiền được bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản, bồi thường do ngừng sản xuất kinh doanh và các khoản tiền được hỗ trợ vào khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

7. Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

b) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.

8. Khi xác định khoản tiền bồi thường về đất mà người có đất thu hồi được nhận theo quy định tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP thì phải trừ khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp như khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

9. Việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo thỏa thuận của những người có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự.

10. Trường hợp đất thu hồi, tài sản đang có tranh chấp mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

II.10. Bước 10 - Ban hành quyết định thu hồi đất:

Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đầu tư (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày⁵¹: (tham khảo Mẫu số 16):

1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp không phải bố trí tái định cư;

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ và đồng ý nhận tiền bồi thường chi phí tạm cư;

3. Người có đất thu hồi đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, bàn giao đất trên thực địa để tự xây dựng nhà ở tái định cư;

4. Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao nhà ở tái định cư;

5. Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất ở gắn liền với nhà ở tái định cư;

6. Người có đất thu hồi đồng ý và đã nhận tiền bồi thường để tự lo chỗ ở;

7. Người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước và đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư.

II.11. Bước 11 - Vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng:

⁴⁹ Khoản 5 Điều 94 Luật Đất đai

⁵⁰ Khoản 6 Điều 94 Luật Đất đai và Điều 25 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

⁵¹ Khoản 5 Điều 87 Luật Đất đai

1. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt thì thực hiện như sau⁵²:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian **10 ngày** kể từ ngày ghi nhận ý kiến không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt và phải được thể hiện bằng văn bản;

b) Quá thời hạn **10 ngày** kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện như sau (nếu có)⁵³

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian **10 ngày** và phải được thể hiện bằng văn bản;

b) Quá thời hạn **10 ngày** kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất.

c) Trong thời gian **03 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Hồ sơ trình ban hành Quyết định cưỡng chế quyết định thu hồi đất gồm:

- Quyết định thu hồi đất
- Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Báo cáo của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi theo quy định nhưng không

chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất

d) Trong thời gian **02 ngày** làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai và Điều 39 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ (tham khảo mẫu số 17)⁵⁴

II.12. Bước 12 - Quản lý quỹ đất đã thu hồi:

Tổ chức phát triển quỹ đất và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý đất đã được thu hồi mà chưa giao, chưa cho thuê theo quy định tại khoản 5 Điều 86 Luật Đất đai.

III

Việc trả tiền thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn (khuyến khích tiến độ bàn giao mặt bằng) thực hiện như sau:

Sau khi người có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo các mốc thời gian quy định⁵⁵, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng hợp, lập danh sách và gửi hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện nhận tiền thưởng bàn giao mặt bằng sớm cho Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét phê duyệt.

Hồ sơ gồm: Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (lần đầu) hoặc Thông báo niêm yết công khai dự thảo phương án; Biên lai nhận tiền hoặc Giấy nhận tiền bồi thường (đối với trường hợp nhận tiền theo Khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND); hoặc Đơn đề nghị di dời tài sản, bàn giao mặt bằng sớm (đối với trường hợp đồng thuận ngay khi niêm yết dự thảo theo khoản 3 Điều 13 Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND); Biên bản bàn giao mặt bằng trước thời hạn (có xác nhận của Đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường và Trưởng thôn (bản, khu phố); Danh sách tổng hợp các trường hợp đủ điều kiện nhận thưởng và dự kiến mức thưởng tương ứng cho từng đối tượng.

Trong thời gian **02 ngày** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường tiến hành thẩm định và xây dựng Tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

Trong thời gian **02 ngày** kể từ ngày nhận được Tờ trình của Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông

⁵² Khoản 6 Điều 87 Luật Đất đai

⁵³ Khoản 7 Điều 87 Luật Đất đai

⁵⁴ Tham khảo mẫu số 48 phụ lục kèm theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP.

⁵⁵ Điều 13 Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Lào Cai

nghiệp và Môi trường và hồ sơ kèm theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách và kinh phí cho các trường hợp đủ điều kiện nhận tiền thưởng, ban giao mặt bằng trước thời hạn.

Trong thời gian **05 ngày** kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền thưởng cho người dân hoặc tổ chức được khen thưởng. Kinh phí thưởng được trích từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chung của công trình, dự án.

(Lưu ý: Trường hợp người dân chưa nhận tiền bồi thường do có lý do chính đáng thì phải lập biên bản ghi rõ lý do, có xác nhận của Trưởng bản/Tổ trưởng dân phố để làm căn cứ kiểm tra, đối chiếu.

+ Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Phải lập tức phối hợp với Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường rà soát, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

+ Xác định lại thời hạn tính thưởng: Sau khi phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt và cơ quan có thẩm quyền phát hành **Thông báo chi trả tiền bổ sung (lần đầu của phương án điều chỉnh)**, mốc thời gian 05 ngày (đối với tổ chức) hoặc 10 ngày (đối với hộ gia đình, cá nhân) để tính thưởng bàn giao mặt bằng sớm sẽ được **tính lại kể từ ngày nhận thông báo mới này**.

+ Quyền lợi được thưởng của người dân/tổ chức vẫn được bảo lưu và áp dụng bình thường nếu họ bàn giao mặt bằng đúng thời hạn quy định tính từ mốc phương án đã được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh.

IV Cường chế thực hiện quyết định thu hồi đất (nếu có):

1. Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đồng thời trình quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, thành phần gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Lãnh đạo các phòng, ban của cấp xã: Kinh tế (đối với xã) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) hoặc Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản (tổ dân phố) nơi có đất thu hồi.

Ngoài các thành phần nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định điều chỉnh hoặc thêm thành phần cho phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và vận động, thuyết phục:

- Trong thời gian **03 ngày** làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giao quyết định cưỡng chế cho người bị cưỡng chế; niêm yết công khai quyết định tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi đến khi kết thúc việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất hoặc người bị cưỡng chế chấp hành việc bàn giao đất. Việc giao quyết định phải được lập thành biên bản kể cả trường hợp người có đất thu hồi vắng mặt hoặc từ chối nhận quyết định cưỡng chế đều ghi rõ trong biên bản.

- Trong thời gian **05 ngày** làm việc kể từ ngày giao quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cho người bị cưỡng chế hoặc kể từ ngày lập biên bản đối với người không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế để thực hiện bàn giao đất thu hồi. Việc vận động, đối thoại, thuyết phục phải được lập thành biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành việc bàn giao đất thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ghi nhận việc chấp hành bằng biên bản và chuyển biên bản cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện thủ tục nhận bàn giao đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có).

3. Tổ chức thực hiện cưỡng chế:

- Sau khi vận động, thuyết phục, đối thoại mà người bị cưỡng chế thu hồi đất vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao đất thu hồi thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

- Kinh phí cho hoạt động cưỡng chế được sử dụng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án. Đồng thời, có văn bản đề nghị lực lượng Công an cùng cấp tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

- Phương án cưỡng chế được gửi đến: đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Công an cấp xã; các thành viên Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Trưởng thôn, bản (tổ dân phố) để phối hợp và đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

4. Xử lý tài sản liên quan khi cưỡng chế thu hồi đất:

- Tài sản trên đất của người bị cưỡng chế thu hồi đất phải lập thành biên bản, ghi rõ số lượng, chất lượng, có hình ảnh.

- Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban cưỡng chế thu hồi đất giao tài sản cho các cơ quan sau để thực hiện bảo quản⁵⁶:

⁵⁶ Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

- + Kho bạc Nhà nước bảo quản đối với tài sản là tiền mặt, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ;
- + Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý các tài sản như vật liệu nổ công nghiệp, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm;
- + Đối với tài sản cây lâu năm hoặc rừng cây sau khi đốn hạ, thu hoạch được, cây cảnh có giá trị cao, động vật quý hiếm cần được bảo vệ thì giao cơ quan kiểm lâm tại địa phương hoặc giao cơ quan có chức năng quản lý về nông nghiệp để quản lý;
- + Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản còn lại.
- + Việc bàn giao bảo quản tài sản được thực hiện như sau⁵⁷:
 - + Ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, trong biên bản ghi rõ: họ và tên người chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người được giao bảo quản tài sản, người chứng kiến việc bàn giao; số lượng, tình trạng (chất lượng) tài sản; quyền và nghĩa vụ của người được giao bảo quản tài sản; thời gian bàn giao bảo quản;
 - + Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất, người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến ký tên vào biên bản. Biên bản có nhiều tờ thì phải ký vào từng tờ biên bản. Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.
- Biên bản được giao cho người được giao bảo quản tài sản, cá nhân, đại diện tổ chức bị cưỡng chế, người chứng kiến và người chủ trì thực hiện kê biên mỗi người giữ 01 bản.
- + Chi phí bảo quản tài sản (nếu có) do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi chi trả cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản;
- + Người được giao bảo quản tài sản gây hư hỏng, đánh tráo, làm mất hoặc hủy hoại tài sản thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;
- + Đối với những tài sản dễ bị hư hỏng, cháy nổ có giá trị lớn mà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thì đơn vị được giao bảo quản tài sản thực hiện mua bảo hiểm, chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm thanh toán phí mua bảo hiểm khi nhận lại tài sản.
- Sau khi thực hiện bàn giao tài sản theo quy định, Ban cưỡng chế thu hồi đất gửi thông báo cho chủ sở hữu tài sản đến nhận tài sản trong thời hạn 60 ngày.
- Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà cá nhân, tổ chức có tài sản không đến nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo quy định

⁵⁷ Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

của pháp luật, số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý, bán đấu giá tài sản, mua bảo hiểm đối với tài sản được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng và thông báo cho cá nhân, tổ chức có tài sản biết để nhận khoản tiền đó.

Đối với tài sản hư hỏng và không còn giá trị, Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật và lập biên bản ghi rõ hiện trạng của tài sản trước khi tiêu hủy.

V

Giải quyết khiếu nại quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế⁵⁸

1. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra (nếu có).

3. Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn tiến hành kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất, người có đất bị thu hồi có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Việc khiếu nại, khiếu kiện và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện thực hiện theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hiện hành. Việc tố cáo và giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định tại Điều 238 của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật giải quyết tố cáo hiện hành.

VI

Hướng dẫn một số trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện:

1. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định nhưng đã chết trước thời điểm đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất mà chưa làm thủ tục thừa kế theo quy định, thì việc đo đạc, kiểm đếm

⁵⁸ Điều 40 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện với sự tham gia của những người thuộc diện thừa kế hoặc người đại diện cho những người thuộc diện thừa kế (*có biên bản họp thống nhất giữa những người thuộc diện thừa kế, có xác nhận của chính quyền nơi có đất bị thu hồi hoặc Văn phòng công chứng*).

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bao gồm nhiều loại đất trên cùng một thửa đất nhưng không có ranh giới phân chia các loại đất trên Giấy chứng nhận mà dự án chỉ thu hồi một phần diện tích của thửa đất đó thì căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất thực tế để xác định loại đất của phần diện tích thu hồi. Trường hợp người bị thu hồi đất có ý kiến đề nghị cụ thể về loại đất bồi thường thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải ghi rõ ý kiến đề nghị của người bị thu hồi đất vào biên bản kiểm đếm để làm cơ sở tính toán áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho phù hợp. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chỉnh lý trên Giấy chứng nhận cho phù hợp.

3. Trường hợp người có đất thu hồi có mặt nhưng không ký biên bản kiểm kê hiện trạng đất và tài sản trên đất thì phải ghi nhận rõ sự việc, lý do từ chối ký biên bản và các thành viên của tổ kiểm đếm, đại diện bản (tổ dân phố) ký xác nhận sự việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất trong thời gian 07 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi và đăng lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Trường hợp hộ gia đình có cả vợ, chồng đều đang chấp hành án phạt tù, không có người thân tại địa phương, không có giấy ủy quyền thì thực hiện quy trình kiểm đếm, thu hồi đất theo diện vắng chủ có sự chứng kiến, giám sát của Đại diện công đồng dân cư/ Tổ dân phố/ Thôn, bản; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã; Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cử cán bộ đến làm việc với người đang chấp hành án tại nơi giam giữ để gửi Thông báo thu hồi đất, phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với cơ quan Công an nơi giam giữ người chấp hành án để thông báo cho người chấp hành án biết về chủ trương thu hồi đất của Nhà nước; đồng thời thông báo kết quả đo đạc, xác định loại đất, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Trong trường hợp người đang chấp hành án không đồng thuận với kết quả đo đạc, xác định loại đất, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất thì thực hiện theo quy định kiểm đếm bắt buộc.

5. Trường hợp sau khi giải tỏa một phần nhà ở, công trình trên đất mà phần còn lại của công trình không thể tiếp tục sử dụng thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đo đạc, kiểm đếm, tính toán bồi thường toàn bộ phần diện tích còn lại của nhà ở, công trình đó. Trong trường hợp này, biên bản kiểm đếm phải ghi rõ lý do thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm toàn bộ diện tích nhà ở, công trình. Việc chi trả bồi thường đối với phần nhà ở, công trình còn lại chỉ được thực hiện sau khi người sử dụng đất bàn giao nhà ở, công trình để thực hiện phá dỡ.

6. Trường hợp thửa đất và tài sản trên đất thu hồi đã bị kê biên theo quyết định của Tòa án hoặc Thi hành án hoặc đã được đăng ký thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm thông báo cơ quan có thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản cùng phối hợp tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm thi hành quyết định. Việc chi trả tiền bồi thường đối với trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của cơ quan đã ban hành quyết định kê biên tài sản hoặc tổ chức tín dụng đã nhận thế chấp tài sản.

7. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất ở mà các bên đã lập xong hợp đồng chuyển quyền theo quy định của pháp luật nhưng người chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai năm 2024 để cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất. Người được bồi thường phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có khiếu nại của người có tên trong Giấy chứng nhận.

8. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật⁵⁹.

9. Trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với người sử dụng đất và tài sản trên đất Nhà nước thu hồi có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2024 đã chết mà có di chúc hoặc những người thừa kế đã phân chia di sản thừa kế nhưng chưa thực hiện đăng ký đất đai thì thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người thừa kế theo di chúc hoặc người nhận thừa kế theo phân chia di sản thừa kế.

10. Đối với những trường hợp thửa đất, khu đất thu hồi đang tranh chấp thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn tổ chức kiểm đếm theo quy định và ghi rõ trong biên bản kiểm đếm “đất đang tranh chấp” để làm cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ. Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

⁵⁹ Khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai

theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 88/2024/NĐCP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.

VII Về công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất:

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc), các quyết định giao đất, cho thuê đất... của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi trong thời hạn 10 ngày bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai đối với hồ sơ thu hồi đất của tổ chức; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với hồ sơ thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện chỉnh lý biến động.

2. Thành phần hồ sơ bàn giao để thực hiện chỉnh lý biến động
- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với khu đất thu hồi;
 - Quyết định thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
 - Biên bản xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
 - Hồ sơ đo đạc thu hồi đất.

3. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo hồ sơ thu hồi đất do Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao, trong thời hạn 05 ngày Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính đã cấp cho tổ chức và trong thời hạn 10 ngày Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân.

VIII Về kiểm tra bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất:

1. Công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện:

Để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ quan được giao làm chủ đầu tư có thể hợp đồng với các đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu có đủ năng lực, có Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, trong đó có nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành và Giấy phép còn thời hạn hoạt động.

Trường hợp không thuê đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu, chủ đầu tư gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xem xét giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhận được đề

nghị của cơ quan chủ đầu tư, lập Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, biên bản thẩm định chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm theo quy định.

Kinh phí kiểm tra, thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành và được xác định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Nhà đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực, có Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, trong đó có nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành và Giấy phép còn thời hạn hoạt động thực hiện công tác kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu trước khi gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp xã ký duyệt theo quy định.



PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO

Các biểu mẫu trong Sổ tay hướng dẫn này mang tính chất tham khảo. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các nội dung chưa có hoặc khác với biểu mẫu mà địa phương, tổ chức, đơn vị đã, đang thực hiện thì thực hiện điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đất đai, các Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Mẫu số	Tên mẫu
Mẫu số 01	Kế hoạch thu hồi đất
Mẫu số 02	Thông báo về việc quay phim, ghi hình, chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất
Mẫu số 03	Biên bản họp phổ biến, tiếp nhận ý kiến vào dự thảo kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Mẫu số 04	Thông báo thu hồi đất
Mẫu số 05	Giấy xác nhận diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi
Mẫu số 06	Bản tự kê khai nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất bị thu hồi
Mẫu số 07	Biên bản kiểm kê đất đai và tài sản trên đất bị thu hồi
Mẫu số 08	Văn bản xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
Mẫu số 09	Giấy xác nhận các trường hợp bị thu hồi đất ở có nhà ở;
Mẫu số 10	Đơn đăng ký đất tái định cư hoặc tự bố trí tái định cư
Mẫu số 11	Danh sách các trường hợp phải di chuyển chỗ ở đã nhận đơn Đăng ký tái định cư hoặc tự bố trí tái định cư
Mẫu số 12	Đơn đề nghị bồi thường các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại
Mẫu số 13	Đơn đề nghị hỗ trợ di chuyển mộ
Mẫu số 14	Đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đất còn lại
Mẫu số 15	Phiếu xác minh nhân khẩu
Mẫu số 16	Biên bản vận động thuyết phục thực hiện kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất thu hồi
Mẫu số 17	Quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc
Mẫu số 18	Biên bản niêm yết, công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc
Mẫu số 19	Biên bản vận động, thuyết phục thực hiện kiểm đếm của Ban cưỡng chế
Mẫu số 20	Quyết định về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Mẫu số 21	Thông báo niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
Mẫu số 22	Biên bản niêm yết, công khai Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc
Mẫu số 23	Biên bản làm việc trong trường hợp người bị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc hoặc quyết định thu hồi đất từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định.
Mẫu số 24	Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 25	Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 26	Thông báo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 27	Biên bản công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 28	Biên bản tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 29	Biên bản kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 30	Quyết định thu hồi đất
Mẫu số 31	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 32	Thông báo công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 33	Biên bản phổ biến, công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Mẫu số 34	Thông báo về việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ
Mẫu số 35	Biên bản giao nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cam kết bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư kèm theo
Mẫu số 36	Biên bản vận động thuyết phục chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng
Mẫu số 37	Quyết định cưỡng chế thu hồi đất
Mẫu số 38	Thông báo công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
Mẫu số 39	Biên bản làm việc trong trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản

ỦY BAN NHÂN DÂN.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND, ngày tháng ... năm 202..

KẾ HOẠCH
Thu hồi đất thực hiện Dự án

Phần căn cứ....

- Căn cứ Luật Đất đai;
- Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....
- Xét đề nghị.....

Ủy ban nhân dân xã, phường ban hành Kế hoạch thu hồi đất thực hiện Dự án....., cụ thể như sau:

Phần nội dung....

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.
2. Yêu cầu.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thông tin giới thiệu về dự án:
 - Chủ đầu tư dự án.
 - Địa điểm, diện tích.
 - Diện tích.
 - Mục tiêu dự án.
 - Tiến độ thực hiện.
2. Việc tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến.
3. Việc thông báo thu hồi đất.
4. Việc điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếm.
5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

6. Việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
7. Việc thực hiện quyết định thu hồi đất.
8. Việc bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư hoặc giao quản lý quỹ đất đã thu hồi.
9. Dự kiến thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ.
10. Một số nội dung khác có liên quan.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-UBND

....., ngày tháng năm ...

....., ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Về việc quay phim, ghi hình, chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất

Công trình, dự án:.....

Địa điểm:.....

Kính gửi: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....

Để đảm bảo việc Nhà nước thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp theo quy định, để việc người dân thuộc diện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chấp hành đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án Địa điểm.....thực hiện việc ghi nhận hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất như sau:

1. Địa điểm quay phim, ghi hình, chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất:

2. Thời gian quay phim, ghi hình, chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất: Từ giờ, ngày..... (Danh sách chi tiết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kèm theo)

3. Đề nghị

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án.....có mặt tại hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất của mình theo thời gian nêu trên để thực hiện quay phim, ghi hình, chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

-.....

- Lưu: VT, .

CHỦ TỊCH

BIÊN BẢN HỌP PHỔ BIẾN, TIẾP NHẬN Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Công trình (Dự án):

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quy định bộ đơn giá về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Vào hồi ... giờ phút, ngày... .tháng.... năm....., tại, tổ chức cuộc họp phổ biến dự thảo Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án)....., các văn bản chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và tiếp nhận ý kiến của người có đất trong khu vực thu hồi. Cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Đại diện các cơ quan liên quan

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;
Trong đó:
- Tổ chức:
- Hộ gia đình, cá nhân:
2. Số lượng tham gia buổi họp.
- Số lượng có mặt:
- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.
.....

VI. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất thu hồi phổ biến đầy đủ các nội dung trong kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi gồm các nội dung:

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được triển khai trên vùng đất dự kiến thu hồi;
- Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Dự kiến khu vực tái định cư trong trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư.

2. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phổ biến các Văn bản quy định đo đạc, chính sách thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của nhà nước; đồng thời hướng dẫn cách tra cứu các tài liệu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi tìm hiểu, nghiên cứu, chấp hành cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Lập danh sách ký nhận các văn bản quy định của nhà nước kèm theo)

Lưu ý: Riêng trường hợp vắng mặt thì sau đó phải gửi trực tiếp và cho ký nhận; các trường hợp không thể gửi/nhận thì lập biên bản có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất thu hồi.

3. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của người có đất trong khu vực thu hồi và hướng dẫn, giải thích làm rõ các nội dung vướng mắc của người có đất thu hồi.

Trường hợp không hướng dẫn và giải thích ngay tại buổi làm việc thì được phải ghi lại các ý kiến thắc mắc và hẹn thời gian trả lời, giải đáp các thắc mắc đó.

.....
.....

4. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

4.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.
.....

4.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).|
.....

5. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường kết luận buổi làm việc:
.....
.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân cấp xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giữ 01 bản ./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC
HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ
TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.

2.

3.

52

53

Mẫu số 06

STT	Tên xứ đồng (Địa chỉ thửa đất)	Diện tích đất nông nghiệp còn lại đang sử dụng (m ²)						Ghi chú
		Tổng cộng	Đất lúa	Đất trồng CHN	Đất trồng CLN	Đất trồng RSX	Đất SXNN còn lại	
	Tổng cộng							

TRƯỜNG THÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
bà).....PhòngXã, phường..... xác nhận như sau:

TT	Loại đất bị thu hồi	Tổng diện tích đất NN (m ²)	DT đất bị thu hồi (m ²)	Tỷ lệ (%) DT đất bị thu hồi/Tổng DT đất NN	Ghi chú
1	Đất nông nghiệp				

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 00

BẢN TỰ KÊ KHAI NGUỒN GỐC ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BI THU HỒI

Công trình (Dự án):.....

Địa điểm:

Họ và tên:

Số định danh cá nhân:.....

Địa chỉ (nơi thường trú hoặc nơi ở hiện nay):.....

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất số.....; Tổ chức, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (nếu có)..... tự kê khai đất đai và tài sản trên đất bị thu hồi như sau:

1. Đất đai

STT	Loại đất bị thu hồi	Nguồn gốc sử dụng đất	Giấy tờ pháp lý

2. Công trình, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi

STT	Công trình	Thời điểm xây dựng	Giấy tờ pháp lý

3. Cây trồng, vật nuôi trên đất bị thu hồi

STT	Cây trồng	Thời điểm trồng cây	Giấy tờ pháp lý

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai không chính xác./.

Lào Cai, ngày tháng năm
CHỦ SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BỊ THU HỒI

Công trình:

Địa điểm:

Chủ sử dụng đất (người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (nếu có)):

Số định danh cá nhân (hoặc Quyết định).....

Địa chỉ (nơi thường trú và nơi ở hiện nay hoặc trụ sở tổ chức):.....

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất số....., tổ chức kiểm kê đất đai và tài sản trên đất bị thu hồi như sau:

A. ĐẤT ĐAI					
STT	Loại đất bị thu hồi	Số tờ bản đồ	Thửa số	Vị trí	Diện tích (m ²)
I	Đất ở				
II	Đất phi NN không phải là đất ở				
III	Đất nông nghiệp				
B. CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC					
STT	Công trình, vật kiến trúc	Đơn vị tính	Số lượng, khối lượng	Hệ số, tỷ lệ (%)	Hệ số khu vực
C. CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI					
STT	Tên cây trồng, vật nuôi	Đơn vị tính	Số lượng	Phân loại	Tỷ lệ % BT

Chủ sử dụng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên trực tiếp kiểm đếm
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC VÀ THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

Công trình (dự án):.....

Địa điểm:.....

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., tại xã (phường), tỉnh Lào Cai. Chúng tôi đã tiến hành họp để xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của:hiện đang quản lý, sử dụng tại địa chỉ: Thôn....., xã (phường)tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau

I. Thành phần gồm:

- Ông (bà):.....Chức vụ: Lãnh đạo UBND xã, phường
- Ông (bà):.....Chức vụ:
- Ông (bà):.....Chức vụ:
- Ông (bà):.....Chức vụ:
- Ông (bà):.....Chức vụ:

II. Nội dung xác nhận

- Tổng diện tích đất Nhà nước thu hồi của hộ gia đình ông (bà):..... để thực hiện công trình (dự án) là:.....m².

▲ Trong đó:

- Đất ở:.....m².
- Đất trồng lúa:.....m².
- Đất trồng cây lâu năm:.....m².
- Đất nuôi trồng thủy sản:.....m².
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:.....m².
- Đất phi nông nghiệp khác:.....m².

- Nguồn gốc sử dụng các thửa đất bị thu hồi

STT	Thông tin về thửa đất thu hồi				Thông tin về diện tích được cấp GCN				Thông tin về diện tích chưa được cấp GCN					Phù hợp quy hoạch hay không	Loại cây trồng chủ yếu
	Loại đất	Số hiệu tờ bản đồ	Thửa số	DT thu hồi (m²)	DT đất được cấp GCN (m²)	Thửa số	Số hiệu tờ bản đồ	Số phát hành, số vào sổ cấp GCN	DT đất chưa được cấp GCN (m²)	Lý do chênh lệch	Thời điểm bắt đầu SDĐ	Nguồn gốc sử dụng đất	Hiện trạng sử dụng đất		

Ghi chú: Nguồn gốc đất là do tự khai phá, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho ngày, tháng, năm nào.
Ngày..... tháng..... năm.....

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG THÔN
(BẢN, TỔ DÂN PHỐ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÒNG CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu)

Mẫu số 09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở có nhà ở

Công trình:

Địa điểm:

Kính gửi: Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ủy ban nhân dân xã, phường.....xác nhận các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở có nhà ở phải di chuyển chỗ ở như sau:

TT	Họ và tên chủ hộ	Tài sản trên đất ở bị thu hồi		Có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường		Số hộ khẩu riêng		Đơn đăng ký TĐC		Ký nhận của chủ hộ
		Có nhà ở	Không có nhà ở	Có	Không	Có	Không	Có	Không	

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng.... năm
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ
HOẶC TỰ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

Công trình:
Địa điểm:

Kính gửi: Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Họ tên chủ hộ bị thu hồi đất ở:
- Họ và tên vợ (hoặc chồng):.....
- Địa chỉ:

Sau khi được tuyên truyền phổ biến Thông báo thu hồi đất thực hiện công trình (dự án).....; các văn bản chính sách quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Gia đình chúng tôi có nguyện vọng sau:

Gia đình chúng tôi xin được đăng ký tái định cư theo hình thức:

1. Tự bố trí đất tái định cư:
2. Hoặc đề nghị giao đất tái định cư.

.....

- Địa điểm tại:.....

(Lưu ý: Chỉ được đăng ký 1 trong 2 hình thức).

Đề nghị Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét đáp ứng nguyện vọng của gia đình tôi.

Chúng tôi cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã trình bày ở trên./.

HỌ GIA ĐÌNH (CÁ NHÂN) LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN
BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÃ NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ

Công trình:
Địa điểm:

Kính gửi: Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phườngtổng hợp danh sách các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bố trí tái định cư đã nhận Đơn đăng ký tái định cư hoặc tự bố trí tái định cư.

STT	Họ và tên chủ hộ	Ngày nhận đơn	Ngày nộp đơn	Hình thức đăng ký TĐC

....., ngày tháng năm
PHÒNG CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Bồi thường các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại

Kính gửi:

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Ủy ban nhân dân xã, phường.....

Tên tôi là : Sinh năm

Vợ (chồng) là:.....Sinh năm.....

Cư trú tại:

Thực hiện Thông báo thu hồi đất số.....ngày ...tháng...năm..... của

Gia đình tôi bị thu hồi các thửa đất sau:

STT	Thửa đất số	Tờ bản đồ số	Diện tích (m ²)	Loại đất

Trong quá trình quản lý, sử dụng đất, gia đình tôi đã tự tiến hành đầu tư vào đất cho phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng hiện không có hồ sơ, chứng từ chứng minh. Nay, gia đình tôi xin tự kê khai các khoản chi phí đã đầu tư vào đất như sau :

(Nội dung kê khai đề nghị nêu cụ thể chi tiết từng khoản chi phí đã đầu tư đối với từng thửa đất, loại đất, diện tích đầu tư, thời điểm, mục đích đầu tư)

Đề nghị Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban nhân dân xã, phường xác minh thực tế để xác nhận và bồi thường các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại đã nêu trên của gia đình tôi và chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung kê khai.

Tôi xin trân thành cảm ơn./.

Ngày tháng..... năm.....

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc hỗ trợ di chuyển mộ

Kính gửi:

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Ủy ban nhân dân xã, phường.....

Tên tôi là : Sinh năm

Vợ (chồng) là:.....Sinh năm.....

Cư trú tại:

Thực hiện Thông báo thu hồi đất số.....ngày ...tháng...năm của

Hiện nay, trên phần diện tích đất thu hồi của gia đình tôi có tổng số ... ngôi mộ cần phải di chuyển, cụ thể gia đình tôi xin kê khai như sau :

Tại thửa đất số.thuộc Tờ bản đồ số.....có.....ngôi mộ ;

Tại thửa đất số.thuộc Tờ bản đồ số.....có.....ngôi mộ ;

Gia đình tôi có nguyện vọng tự bố trí đất để di chuyển mộ đến nơi mới tại..... Nay chúng tôi làm đơn này đề nghị Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân xã, phường..... xem xét hỗ trợ cho gia đình tôi theo đúng quy định của Nhà nước.

Tôi xin trân thành cảm ơn./.

TRƯỞNG THÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng..... năm.....

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thu hồi phần diện tích đất còn lại

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã, phường.....
- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Tên tôi là : Sinh năm

Vợ (chồng) là:.....Sinh năm.....

Cư trú tại:

Thực hiện Thông báo thu hồi đất số.....ngày.... tháng...năm..... của

Gia đình tôi bị thu hồi các thửa đất sau:

STT	Thửa đất số	Tờ bản đồ số	Diện tích (m ²)	Loại đất

Trên cơ sở xem xét các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gia đình tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện công trình:..... Tuy nhiên, gia đình tôi đề nghị thu hồi hết phần diện tích đất còn lại của gia đình, lý do cụ thể như sau :

Thửa số Tờ bản đồ số.....Diện tích.....m². Lý do : *(Nêu rõ diện tích còn lại đề nghị thu hồi và lý do thu hồi)*

Kính mong Ủy ban nhân dân xã, phường.....;Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét giải quyết cho gia đình tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm ...

PHIẾU XÁC NHẬN

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Công trình:

Kính gửi: Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....

Ủy ban nhân dân xã, phường..... phối hợp Công an xã, phường.....xác minh số nhân khẩu hộ gia đình/cá nhân.....thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình:.....tính đến ngày..... tháng năm như sau:

Họ tên chủ hộ: Dân tộc:

Địa chỉ:

Gia đình có tổng số:.....nhân khẩu.

Các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Quan hệ với chủ hộ	Ngày tháng năm sinh	Nghề nghiệp chính (*)

(*): Trường hợp nhân khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì ghi: Trực tiếp sản xuất nông nghiệp; Trường hợp nhân khẩu không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì ghi Nghề nghiệp theo ngành, nghề, lĩnh vực, đơn vị công tác....

CHỦ HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TRƯỞNG THÔN
HOẶC TỔ TRƯỞNG**
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

UBND XÃ, PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN

**Vận động, thuyết phục thực hiện kiểm đếm đất đai
và tài sản trên đất thu hồi**

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm.... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Hôm nay, ngàytháng.....năm....., tại..... Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường.....tổ chức vận động, thuyết phục các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện kiểm đếm đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;

Trong đó:

- Tổ chức:

- Hộ gia đình, cá nhân:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt;

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG VẬN ĐỘNG, THUYẾT PHỤC:

1. Lý do vận động, thuyết phục:

Thực hiện Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Quyết định...../QĐ-UBND ngày....tháng...năm....của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phườngtổ chức họp phổ biến Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi Thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện công trình (dự án).... Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn theo kế hoạch kiểm đếm, các tổ chức gồm..... và các hộ gia đình ông (bà)..... không phối hợp cùng đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đo đạc chỉnh lý bản đồ, kiểm đếm, kê khai, đất đai và tài sản trên đất phục vụ cho việc thu hồi đất thực hiện công trình (dự án).....

2. Nội dung chính của buổi vận động, thuyết phục:

- Phổ biến chủ trương thu hồi đất của Nhà nước: thu hồi đất để thực hiện công trình (dự án).....; các Văn bản đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt: Quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông báo thu hồi đất; Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các Văn bản khác có liên quan (nếu có);

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Ghi nhận các trường hợp chấp hành.

- Ghi nhận các trường hợp không chấp hành: Đề nghị trường hợp các hộ gia đình ông (bà) phối hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân xã, phường tiến hành kiểm đếm đất đai và các tài sản khác gắn liền với đất. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà hộ gia đình ông (bà) vẫn không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã, phường..... ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích; Rà soát, chỉnh sửa (nếu có).

3. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

3.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

3.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).

4. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản./.

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG,
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBMT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.

2.

Mẫu số 17

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-UBND ..., ngày..... thángnăm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ Luật Tổ chức....;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....

Căn cứ Thông báo số ngày...tháng ...năm ... của về việc thông báo thu hồi đất.....;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế/ Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số.....ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp sau:

- Tên tổ chức/Hộ và tên:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ nơi ở hiện nay:

- Số điện thoại:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi:

Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã/phường

- Lý do:

Thời gian thực hiện kiểm đếm bắt buộc từ ngày ... tháng ... năm... đến ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2.....⁶⁰có trách nhiệm giao quyết định này cho⁶¹... và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường ..., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư ...

3. Giao⁶²... triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

4. ...⁶³chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN
NIÊM YẾT, CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC

Công trình (Dự án) :

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngàytháng.....năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định số..... ngày....tháng.....nămcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân..... về việc thực hiện kiểm đếm bắt buộc.....

Hôm nay, ngày....tháng.... năm...., tại, tổ chức tiến hành niêm yết, công khai Quyết định số..... ngày....tháng.....nămcủa Ủy ban nhân dân..... về việc thực hiện kiểm đếm bắt buộc.....thực hiện công trình (dự án)..... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

⁶⁰ Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ

⁶¹ Ghi tên người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

⁶² Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

⁶³ Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ; người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1. Ông (bà): Chức vụ:
 2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

.....

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

.....

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Nội dung buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Nêu tóm tắt nội dung Quyết định kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt.

2. Thông báo niêm yết công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...).

3. Gửi Quyết định kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

(Lập Danh sách ký nhận kèm theo)

Lưu ý: Riêng trường hợp vắng mặt thì sau đó phải gửi trực tiếp và cho ký nhận. Các trường hợp không thể gửi/nhận thì lập biên bản có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất thu hồi.

4. Ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích.

5. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

5.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

.....

5.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có)

.....

6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC
 HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ
 TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG,
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBMT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.

2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN

Vận động, thuyết phục thực hiện quyết định kiểm đếm

Công trình (Dự án) :

Địa điểm:.....|

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định số..... ngày....tháng.....nămcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân..... về việc thực hiện kiểm đếm bắt buộc.....

Hôm nay, ngày....tháng.... năm...., tại, Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện công trình (dự án)..... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện (Ủy ban nhân dân xã, phường).

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;

Trong đó:

- Tổ chức:

- Hộ gia đình, cá nhân:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt:

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

1. Lý do vận động, thuyết phục:

Thực hiện Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Quyết định...../QĐ-UBND ngày....tháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....; Quyết định số.... về việc kiểm đếm bắt buộc Quyết định số.... về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường.....tổ chức họp phổ biến Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi Thông báo thu hồi đất, Quyết định kiểm đếm bắt buộc đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện công trình (dự án).... và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...). Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn theo kế hoạch kiểm đếm, các tổ chức gồm.... và các hộ gia đình ông (bà)..... không phối hợp cùng đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đo đạc chính lý bản đồ, kiểm đếm, kê khai, đất đai và tài sản trên đất phục vụ cho việc thu hồi đất thực hiện công trình (dự án).....

2. Nội dung chính của buổi vận động, thuyết phục:

- Phổ biến chủ trương thu hồi đất của Nhà nước: thu hồi đất để thực hiện công trình (dự án).....; các Văn bản đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt: Quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông báo thu hồi đất; Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các Văn bản khác có liên quan (nếu có);

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Ghi nhận các trường hợp chấp hành.

- Ghi nhận các trường hợp không chấp hành: Đề nghị trường hợp các hộ gia đình ông (bà) phối hợp Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân xã, phường tiến hành kiểm đếm đất đai và các tài sản khác gắn liền với đất. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà hộ gia đình ông (bà) vẫn không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tổ chức lực lượng,

phương tiện cần thiết để mở cửa, công vào khu đất, thửa đất cần kiểm đếm mà không cần sự cho phép của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích; Rà soát, chỉnh sửa (nếu có).

3. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

3.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường

.....

3.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).

.....

3.3. Ý kiến của đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường

.....

4. Trưởng ban cưỡng chế kết luận buổi làm việc:

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 05 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ban cưỡng chế giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BAN CƯỖNG CHẾ THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG,
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBMT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

1.

2.

ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Mẫu số 20
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/QĐ-UBND

..., ngày..... thángnăm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ Quyết định số..... ngày....tháng.....nămcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân..... về việc kiểm đếm bắt buộc.....;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sốngày ... tháng ... năm.....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp sau:

- Tên tổ chức/Hộ và tên:

.....

- Địa chỉ thường trú:

.....

- Địa chỉ nơi ở hiện nay:

.....

- Số điện thoại:

.....

- Diện tích đất dự kiến thu hồi:

.....

Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã/phường

- Lý do:

.....

Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2....¹ có trách nhiệm giao Quyết định này cho² và niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường ..., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư

3. Giao³.... triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:

5.⁴ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ

² Ghi tên người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

³ Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ

⁴ Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ; người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

ỦY BAN NHÂN DÂN.....

Mẫu số 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-.....

....., ngày... tháng năm...

THÔNG BÁO

Niêm yết, công khai Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Kính gửi: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm.... của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc kiểm đếm bắt buộc thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện công trình (dự án).....;

Để đảm bảo theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì phối hợp với Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp tiến hành tiến hành niêm yết, công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....;

- Địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt chung....)

2. Thời gian niêm yết công khai: Kể từ ngày đến hết ngày

3. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được gửi đến người bị cưỡng chế theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;

Trong đó:

- Tổ chức:

- Hộ gia đình, cá nhân:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt;

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Tóm tắt nội dung Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt.

2. Thông báo niêm yết công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...)

3. Gửi Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

(Lập Danh sách ký nhận kèm theo)

Lưu ý: Riêng trường hợp vắng mặt thì sau đó phải gửi trực tiếp và cho ký nhận. Các trường hợp không thể gửi/nhận thì lập biên bản có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất thu hồi

4. Ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích.

5. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

5.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

.....

5.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).

.....

6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

UBND XÃ, PHƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBMT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.

2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Trường hợp người bị cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

hoặc quyết định thu hồi đất từ chối không nhận quyết định

hoặc vắng mặt khi giao quyết định)

Công trình (Dự án) :

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Quyết định số..... ngày....tháng.....nămcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân..... về việc thực hiện kiểm đếm bắt buộc.....; Quyết định số..... ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc thực hiện công trình (dự án).....(Trường hợp thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc).

Căn cứ Quyết định thu hồi đất số ngày ...thángnăm ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....; Quyết định...../QĐ-UBND ngày....tháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện công trình (dự án).....(Trường hợp thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất)

Hôm nay, ngày....tháng.... năm...., tại, chúng tôi tiến hành giao Quyết định số..... ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc (hoặc quyết định thu hồi đất) thực hiện công trình (dự án)..... cho tổ chức/hộ gia đình ông (bà)..... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ chối không nhận quyết định hoặc vắng mặt khi giao quyết định

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ chối không nhận quyết định (Nêu rõ lý do)
2. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt (Nêu rõ lý do)

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Buổi làm việc triển khai một số nội dung chính như sau:|

1. Nêu tóm tắt nội dung Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nêu rõ lý do tổ chức/hộ gia đình, cá nhân từ chối, không nhận quyết định hoặc vắng mặt.
4. Ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề kịp thời tuyên truyền, giải thích.
5. Các nội dung khác có liên quan.

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

UB MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.
2.

ĐỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Khi Nhà nước thu hồi thực hiện Dự án:.....

(Kèm theo Thông báo số...../TB-HĐBT ngày tháng năm về niêm yết, công khai dự thảo phương án ...)

I. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI

- Họ và tên:

- Số định danh cá nhân:

- Số điện thoại (nếu có).....

- Địa chỉ (nơi thường trú hoặc nơi ở hiện nay).....;

- Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động: người (đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp);

- Số người đang hưởng trợ cấp xã hội: người;

- Tổng diện tích đất đang sử dụng (trong đó kê khai chi tiết đến từng thửa đất) ... m²;

Trong đó:

+ Diện tích trong chỉ giới GPMB:m²;

+ Diện tích ngoài chỉ giới GPMB:m²;

- Nguồn gốc, thời gian sử dụng đất: (Kê khai chi tiết đến từng thửa đất)

II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

STT	Tên các hạng mục (Quy cách tài sản)	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tỷ lệ BT (%)	Hệ số điều chỉnh	Thành tiền 1 (đồng)	Bồi thường bằng đất ở hoặc đất khác mục đích hoặc nhà ở tái định cư (nếu có)			Số tiền chênh lệch giữa tiền bồi thường đất thu hồi và tiền đất ở, nhà ở, tái định cư được bố trí (đồng)		Ghi chú
								Diện tích	Đơn giá (đồng/m²)	Thành tiền 2 (đồng)	Người bị thu hồi đất được nhận (nếu thành tiền 1 lớn hơn thành tiền 2)	Người bị thu hồi đất phải nộp (nếu thành tiền 1 nhỏ hơn thành tiền 2)	
I	Bồi thường về đất và tái định cư												

1	Nhà, công trình xây dựng												
2	Cây trồng, vật nuôi												
III	Các khoản bồi thường, hỗ trợ												
1	Bồi thường di chuyển tài sản												
2	Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại												
3	Hỗ trợ ổn định đời sống (số nhân khẩu được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ)												
4	Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh												
5	Hỗ trợ di dời vật nuôi												
6	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm (diện tích hỗ trợ, giá đất hỗ trợ)												
7	Hỗ trợ tự lo tái định cư												
8	Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời												
9	Hỗ trợ tái định cư												
10	Hỗ trợ chi phí đất đai để di chuyển mộ												
11													
	Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (I+II+III)	(3)											

IV. Khoản tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp (4)

V. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được nhận: (3)- (4)

(Bằng chữ:)

VI. Số tiền chênh lệch mà người bị thu hồi đất phải nộp khi được bố trí tái định cư: (5)

(Bằng chữ:)

VII. Tiền sử dụng đất khi giao tái định cư:

VIII. Tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác loại đất thu hồi:

IX. Việc di dời mồ mã

X.....

Chủ sử dụng đất, tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên tham gia lập PA

Chủ dự án

Đơn vị tổ chức thực hiện BT, HT, TĐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình (dự án):

(Kèm theo Quyết định số ngày ... tháng ... năm 20 của Ủy ban nhân dân.....)

Số TT	Chủ sử dụng đất	Tổng DT đất thu hồi (m²)		Tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi (đồng)	Bồi thường bằng đất ở, đất khác mục đích, nhà ở TĐC		Tiền chênh lệch giữa tiền bồi thường về đất, đất khác mục đích và tiền đất ở, nhà ở TĐC (đồng)		Bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất thu hồi (đồng)	Các khoản bồi thường, hỗ trợ khác (đồng)	Khấu trừ nghĩa vụ tài chính phải nộp (đồng)	Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận (đồng)	Ghi chú
		Đất ở	Đất NN và đất khác		Diện tích (m²)	Thành tiền (đồng)	Người bị thu hồi đất được nhận	Người bị thu hồi đất phải nộp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng cộng												

THÔNG BÁO

Niêm yết, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân xã, phường;
 - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường..... tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện công trình (dự án)....., cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết công khai phương án:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....
- Địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà Văn hóa, nhà sinh hoạt chung....)

2. Thời gian niêm yết công khai: Kể từ ngày đến hết ngày

Trong thời gian niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, Đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ủy ban nhân dân xã, phường.....tổ chức tiếp nhận ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng bị thu hồi đất. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân rà soát, đối chiếu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kịp thời có ý kiến phản ánh trong thời gian niêm yết, công khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm.....

BIÊN BẢN CÔNG KHAI DỰ THẢO
PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
Công trình (Dự án):
Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Thông báo số /TB- ngày củavề việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Hôm nay, ngày....tháng.... năm...., tại, hết thời gian niêm yết 30 ngày (từ ngày đến ngày), chúng tôi tiến hành tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án (công trình)....., bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Nội dung buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số phương án công khai: phương án

(Có dự thảo phương án chi tiết kèm theo gửi các hộ gia đình, cá nhân)

2. Thời gian và địa điểm công khai phương án: từ ngày đến hết ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...)

3. Ý kiến đề nghị của các hộ gia đình cá nhân:

- Số lượng ý kiến đồng ý:
- Số lượng ý kiến không đồng ý: Nêu rõ lý do từng trường hợp
- Số lượng ý kiến khác.

4. Nội dung đối thoại trực tiếp, giải đáp, tiếp thu các ý kiến thắc mắc của từng trường hợp. (Đơn vị, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường... thực hiện nội dung này)

5. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

.....

2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).

.....

6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân cấp xã giữ 01 bản và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

UBND XÃ, PHƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

UBMT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.
2.
3.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm.....

BIÊN BẢN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ
DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN BỒI
THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Công trình (Dự án):

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Thông báo số /TB- ngày về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Hôm nay, ngày....tháng.... năm....., tại, hết thời gian niêm yết 30 ngày (từ ngày đến ngày), chúng tôi tiến hành tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án (công trình)....., bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

☒ I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi:

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi;

Trong đó:

- Tổ chức:

- Hộ gia đình, cá nhân:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt;

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

.....

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số phương án công khai: phương án

(Có Dự thảo phương án chi tiết kèm theo gửi các hộ gia đình, cá nhân)

2. Thời gian và địa điểm công khai phương án: từ ngày đến hết ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...)

3. Ý kiến đề nghị của các hộ gia đình cá nhân:

- Số lượng ý kiến đồng ý:

- Số lượng ý kiến không đồng ý: Nêu rõ lý do từng trường hợp

- Số lượng ý kiến khác.

4. Nội dung đối thoại trực tiếp, giải đáp, tiếp thu các ý kiến thắc mắc của từng trường hợp. (Đơn vị, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thực hiện nội dung này)

5. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

.....

2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).

.....

6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân cấp xã giữ 01 bản và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

ỦY BAN MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.
2.
3.

BIÊN BẢN KẾT THÚC CÔNG KHAI

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Công trình (Dự án):

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm.... của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Thông báo số...../TB- ngày về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Hôm nay, ngày.....tháng.... năm...., tại, chúng tôi tiến hành kết thúc công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án (công trình)....., bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

3. Đại diện Đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

3. Ông (bà): Chức vụ:

4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi;

Trong đó:

- Tổ chức:

- Hộ gia đình, cá nhân:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt;

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

5. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số phương án đã niêm yết, công khai : ; trong đó

- Số lượng có ý kiến (trực tiếp hoặc bằng văn bản):.....

- Số lượng không có ý kiến, nhất trí với phương án:.....

- Số lượng có ý kiến khác:

2. Thời gian và địa điểm đã công khai phương án: từ ngày đến hết ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...)

3. Nội dung đối thoại trực tiếp, giải đáp các ý kiến thắc mắc của từng trường hợp. (Đơn vị, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường..... thực hiện nội dung này)

4. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

.....

2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (Nếu có).

5. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....
.....
.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC
HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ
TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

ỦY BAN MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.
2.
3.
4.

ỦY BAN NHÂN DÂN ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

..., ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất¹.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ Luật.....;

Căn cứ Luật Đất đai.....;

Căn cứ Nghị định ;

Căn cứ².....;

Xét đề nghị của tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi ... m² đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại

Lý do thu hồi đất:

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1.³có trách nhiệm giao quyết định này cho ông (bà).....; trường hợp ông (bà) ... không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường ... và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư....

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân ... có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên trang thông tin điện tử của ...

3. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm quản lý quỹ đất đã thu hồi, phối hợp với⁴... thực hiện thủ tục đất đai theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Ghi rõ mục đích thu hồi đất ... (theo Điều 78/79 của Luật Đất đai).

² Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm ... của... đã được Ủy ban nhân dân... phê duyệt ngày... tháng ... năm .../Quyết định số... ngày ... tháng ... năm ... về việc quyết định đầu tư/quyết định phê duyệt dự án đầu tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư/quyết định chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án...; Biên bản, văn bản của... ngày... tháng... năm ...

³ Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ.

⁴ Ghi tên cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ.

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:..... /QĐ-UBND

....., ngày..... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN.....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ

Xét đề nghị của tại Tờ trình số.....ngày ... tháng ... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án....., bao gồm:

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án..... theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi.

a) Tổng diện tích đất thu hồi, diện tích từng loại đất

b) Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất..... Trong đó:

- Số tổ chức;

- Số hộ gia đình, cá nhân;

c) Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có);

d) Phương án bố trí tái định cư: số hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư, các khu tái định cư, địa điểm khu tái định cư, hình thức tái định cư (nếu có);

đ) Phương án di dời mồ mả trong phạm vi thu hồi đất (nếu có);

e) Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi (nếu có);

g) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí khác;

2. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

(Có Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo)

3. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan:

1. Phòng ban chuyên môn của UBND cấp xã được giao nhiệm vụ có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông (bà).....; trường hợp Ông (bà) ... không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường ..., tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư....

2. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã/ phường tổ chức thực hiện theo các nội dung phương án đã phê duyệt; chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất theo đúng quy định;

3. Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) có trách nhiệm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân..... có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..... tháng..... năm.....

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TB-.....

....., ngày... tháng năm...

THÔNG BÁO

Công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã, phường;
- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm...của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Để đảm bảo theo đúng quy định, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường..... tiến hành niêm yết, công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....), cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....
- Địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà Văn hóa, nhà sinh hoạt chung....)

2. Thời gian niêm yết công khai: Kể từ ngày đến hết ngày

Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện theo đúng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ**
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN PHỔ BIẾN, CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Công trình (Dự án):

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm... của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....

Hôm nay, ngày....tháng.... năm...., tại, chúng tôi tiến hành công khai Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án)..... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất:

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;

Trong đó:

- Tổ chức:

- Hộ gia đình, cá nhân:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt;

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Nội dung buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Nêu tóm tắt nội dung Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt; trong đó bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giá đất để tính tiền bồi thường;
- Mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có);
- Thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ;
- Thời gian bố trí đất hoặc nhà tái định cư;
- Thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB.

2. Thông báo niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung...)

3. Gửi Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt đến từng hộ gia đình, cá nhân.

(Lập Danh sách ký nhận kèm theo)

Lưu ý: Riêng trường hợp vắng mặt thì sau đó phải gửi trực tiếp và cho ký nhận; các trường hợp không thể gửi/nhận thì lập biên bản có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất thu hồi

4. Ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích.

5. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

5.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường

.....

5.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (Nếu có).

6. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân

cấp xã giữ 01 bản và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

ỦY BAN MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.
2.

Mẫu số 34

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-....., ngày... tháng năm...

THÔNG BÁO

Về việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ

- Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân xã, phường;
 - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

Thực hiện Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình (dự án).....

Để đảm bảo theo đúng quy định, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức chi trả kinh phí cho các tổ chức, hộ gia đình theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Địa điểm chi trả:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....;
- Hoặc Địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà Văn hóa, nhà sinh hoạt chung....)

2. Thời gian chi trả: Từ ... giờ, ngày

3. Một số nội dung bắt buộc đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án:

- Giấy giới thiệu (đối với tổ chức); Căn cước công dân (nếu nhận tiền thay phải có giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực);
- Giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất của thửa đất thu hồi (nếu có) cho cán bộ địa chính nơi có đất thu hồi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

**BIÊN BẢN GIAO NHẬN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI
ĐỊNH CƯ VÀ CAM KẾT BÀN GIAO MẶT BẰNG SẠCH CHO CHỦ ĐẦU TƯ**

Công trình (Dự án):

Địa điểm:.....

Thực hiện Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Hôm nay, ngàytháng...năm, tại....., tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ gia đình ông (bà)với các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:
2. Ông (bà): Chức vụ:
3. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Đại diện hộ gia đình ông (bà).....

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. Nội dung chính:

- Thông báo tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt của hộ gia đình ông (bà).....

- Cam kết của hộ gia đình ông (bà).....: Bao gồm các nội dung như cam kết thu dọn các tài sản trên đất để thực hiện di chuyển; cam kết thời gian bàn giao mặt bằng cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cam kết khác (nếu có).

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 03 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; tổ chức làm nhiệm

vụ bồi thường giữ 01 bản; 01 bản gửi phòng Kinh tế/ Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/ Nông nghiệp và Môi trường.

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC
HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ
TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ**

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG

**ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ LIÊN QUAN**

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN

Vận động, thuyết phục chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....

Căn cứ Quyết định thu hồi đất số ngày ...thángnăm ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Hôm nay, ngàytháng....năm, tại....., tổ chức vận động, thuyết phục các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng với các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

3. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

3. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng:

1. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng:

2. Số lượng tham gia buổi họp.

- Số lượng có mặt;

- Số lượng, tên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vắng mặt: Lý do.

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG VẬN ĐỘNG, THUYẾT PHỤC:

1. Lý do vận động, thuyết phục:

Thực hiện Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....; Quyết định thu hồi đất số ngày ...thángnăm ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường.....tổ chức công khai, kết thúc công khai Quyết định phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; gửi các Quyết định phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông (bà).....Tuy nhiên đến nay các hộ không chấp hành Quyết định thu hồi đất, chưa nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng thời gian quy định.

2. Nội dung chính của buổi vận động, thuyết phục

- Tiếp tục phổ biến nội dung Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....; Quyết định thu hồi đất số ngày ...thángnăm ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Tuyên truyền, giải thích cụ thể các ý kiến, kiến nghị của các hộ gia đình

- Ghi nhận các trường hợp chấp hành.

- Ghi nhận các trường hợp không chấp hành:

+ Đề nghị trường hợp hộ gia đình ông (bà).....nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định thu hồi đất số ngày ...thángnăm ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Đề nghị trường hợp các hộ gia đình ông (bà) nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước, bàn giao mặt bằng cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vận động, thuyết phục mà hộ gia đình ông (bà) vẫn không chấp hành, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường..... tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích; Rà soát, chỉnh sửa (nếu có).

3. Ý kiến của các thành viên trong buổi làm việc:

3.1. Ý kiến của đại diện MTTQ xã, phường.

.....

3.2. Ý kiến của đại diện các ban, ngành, đoàn thể (nếu có).

4. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kết luận buổi làm việc:

.....

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ 01 bản; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường giữ 01 bản./.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, GPMB**

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

ỦY BAN MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.

2.

ỦY BAN NHÂN DÂN ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

..., ngày ... tháng ... năm ...

**QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế thu hồi đất**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật.....;

Căn cứ Luật Đất đai.....;

Căn cứ Nghị định.....;

Căn cứ Quyết định số... ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ... về việc thu hồi đất...;

Xét đề nghị của.... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2. ¹ có trách nhiệm giao Quyết định này cho² ... và niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường....., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư ...

3. Giao³... triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:

5.⁴... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Ghi tên đơn vị, tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ.

² Ghi tên người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

³ Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ.

⁴ Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ; người có đất thu hồi hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mẫu số 38

**ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TB-.....

....., ngày... tháng năm ...

THÔNG BÁO
Công khai Quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã, phường;
- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ các Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện công trình (dự án).....;

Để đảm bảo theo đúng quy định, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường..... tiến hành niêm yết, công khai Quyết định | cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Địa điểm niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.....;
- Địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà Văn hóa, nhà sinh hoạt chung....)

2. Thời gian niêm yết công khai: Kể từ ngày đến hết ngày

3. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được gửi đến người bị cưỡng chế theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ**
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.... năm....

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản)

Công trình (Dự án) :

Địa điểm:.....

Căn cứ Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.....;

Căn cứ Thông báo số..... ngày ...tháng...năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Ủy ban nhân dân.....về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình (dự án).....;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà, công trình xây dựng, cây cối hoa màu và các quy định khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định số..... ngày....tháng.....nămcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân..... về việc thực hiện kiểm đếm bắt buộc.....; Quyết định số..... ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc thực hiện công trình (dự án).....(Trường hợp thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc)

Căn cứ Quyết định thu hồi đất số ngày ...thángnăm ...của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm... của Chủ tịch Ủy ban nhân dânvề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện công trình (dự án).....; Quyết định...../QĐ-UBND ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện công trình (dự án).....(Trường hợp thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất)

Hôm nay, ngày....tháng.... năm...., tại, chúng tôi tiến hành giao Quyết định số..... ngàytháng...năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.....về việc thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc (hoặc quyết định thu hồi đất) thực hiện công trình (dự án)..... cho tổ chức/hộ gia đình ông (bà)..... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

3. Ông (bà): Chức vụ:

II. Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

III. Đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB

1. Ông (bà): Chức vụ:

2. Ông (bà): Chức vụ:

3. Ông (bà): Chức vụ:

IV. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ chối nhận tài sản

V. Các thành phần khác có liên quan (nếu cần)

B. NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC

Buổi làm việc cần triển khai một số nội dung chính như sau:

1. Nêu tóm tắt nội dung Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nêu rõ lý do tổ chức/hộ gia đình, cá nhân từ chối nhận tài sản; thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

4. Ghi nhận các ý kiến tham gia, nội dung còn vướng mắc của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời tuyên truyền, giải thích.

5. Các nội dung khác có liên quan.

Biên bản kết thúc vào hồi cùng ngày được mọi người nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi giữ 01 bản; Ủy ban nhân dân xã giữ 01 bản và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giữ 01 bản; 01 bản gửi phòng Kinh tế (hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)/.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC

ĐẠI DIỆN UBND XÃ, PHƯỜNG

HIỆN NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ

TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

ỦY BAN MT TỔ QUỐC XÃ, PHƯỜNG

CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT

1.

2.

